Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2397/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ilham Wardana;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/28 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tengah Nomor 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa Ilham Wardana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fauzi Ramadhan;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Gang Musyawarah Nomor 74 C Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa Fauzi Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Parko;
2. Tempat lahir : Lawawoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tengah Nomor 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjual Kue;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa Parko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tita Rosmawati,S.H.,dkk, masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan Medan (LBH-SMK) Medan berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 2397/PPid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2397/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 17 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2397/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 17 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Wardana, Terdakwa Fauzi Ramadhan dan Terdakwa Parko telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Wardana, Terdakwa Fauzi Ramadhan dan Terdakwa Parko dengan pidana penjara masing-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 15,06 (lima belas koma enam) gram;
- 110 (seratus sepuluh) butir pil negative narkotika berat bersih 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram;
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa Ilham Wardana Bersama Dengan Terdakwa Fauzi Ramadhan dan Terdakwa Parko pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Tengan No. 20 Kel. Mesjid Kec. Medan Kota, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa Ilham Wardana bersama dengan terdakwa Fauzi Ramadhan dan terdakwa Parko sedang beradi dirumah dilantai 2 yang terletak di Jalan Tengan No. 20 Kel. Mesjid Kec. Medan Kota, Kota Medan, kemudian datang saksi Yasmar P. Lubis bersama saksi Endra Syafrizal, saksi Hengky Ariandi Gultom dan saksi Roy Naca Sembiring,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SH (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ilham Wardana dan terdakwa Fauzi Ramadhan serta terdakwa Parko yang sebelumnya melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh saksi-saksi, setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 15,06 (lima belas koma enam) gram, 110 (seratus sepuluh) butir pil warna pink berat bersih 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram negative narkotika, 3 (tiga) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari atas meja didalam kamar terdakwa Ilham Wardana, setelah ditanyai terdakwa Ilham Wardana mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang mana terdakwa Parko sering membantu terdakwa Ilham Wardana jika ada yang membeli sabu kepada terdakwa Ilham Wardana, sedangkan terdakwa Fauzi Ramadhan adalah orang suruhan Denok (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menitipkan sabu kepada terdakwa Ilham Wardana untuk dijualkan, selanjutnya saksi-saksi membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 4697/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 15,06 (lima belas koma nol enam) gram milik terdakwa An. ILHAM WARDANA, FAUZI RAMADHAN dan PARKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 110 (seratus sepuluh) butir tablet berwarna merah dengan berat netto 25,31 (dua puluh lima koma tiga satu) gram milik terdakwa An. ILHAM WARDANA, FAUZI RAMADHAN dan PARKO adalah benar tidak mengandung Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa Ilham Wardana Bersama Dengan Terdakwa Fauzi Ramadhan dan Terdakwa Parko pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Tengan No. 20 Kel. Mesjid Kec. Medan Kota, Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Yasmar P. Lubis bersama saksi Endra Syafrizal, saksi Hengky Ariandi Gultom dan saksi Roy Naca Sembiring, SH (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana narkotika di Jalan Tengan No. 20 Kel. Mesjid Kec. Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi-saksi melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan dengan masuk kedalam rumah pada alamat yang dimaksud dan melihat terdakwa Ilham Wardana bersama dengan terdakwa Fauzi Ramadhan dan terdakwa Parko yang sedang duduk-duduk dilantai dua rumah tersebut, kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa Ilham Wardana dan terdakwa Fauzi Ramadhan serta terdakwa Parko yang sebelumnya melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh saksi-saksi, setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 15,06 (lima belas koma enam) gram, 110 (seratus sepuluh) butir pil warna pink berat bersih 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram negative narkotika, 3 (tiga) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dari atas meja didalam kamar terdakwa Ilham Wardana, setelah ditanyai terdakwa Ilham Wardana mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 4697/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

  A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 15,06 (lima belas koma nol enam) gram milik terdakwa An. ILHAM WARDANA, FAUZI RAMADHAN dan PARKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

  B. 110 (seratus sepuluh) butir tablet berwarna merah dengan berat netto 25,31 (dua puluh lima koma tiga satu) gram milik terdakwa An. ILHAM WARDANA, FAUZI RAMADHAN dan PARKO adalah benar tidak mengandung Narkotika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hengky Ariandi Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
   - Bahwa Saksi bersama Saksi Roy Naca Sembiring dan tim masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Tengan Nomor 20

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan karena menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 15,06 (lima belas koma enam) gram, 110 (seratus sepuluh) butir pil warna pink berat bersih 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram negative narkotika, 3 (tiga) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa awalnya Saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana narkotika di Jalan Tengan Nomor 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib Saksi-saksi melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan dengan masuk ke dalam rumah pada alamat yang dimaksud dan melihat Para Terdakwa yang sedang duduk-duduk dilantai dua rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sebelumnya melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh Saksi-saksi, setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-saksi menemukan barang bukti dari atas meja di dalam kamar Terdakwa 1 Ilham Wardana, setelah ditanyai Terdakwa 1 Ilham Wardana mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi-saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Roy Naca Sebiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Hengky Ariandi Gultom dan tim masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Tengan Nomor 20

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan karena menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 15,06 (lima belas koma enam) gram, 110 (seratus sepuluh) butir pil warna pink berat bersih 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram negative narkotika, 3 (tiga) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa awalnya Saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana narkotika di Jalan Tengan Nomor 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib Saksi-saksi melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan dengan masuk ke dalam rumah pada alamat yang dimaksud dan melihat Para Terdakwa yang sedang duduk-duduk dilantai dua rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sebelumnya melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh Saksi-saksi, setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-saksi menemukan barang bukti dari atas meja di dalam kamar Terdakwa 1 Ilham Wardana, setelah ditanyai Terdakwa 1 Ilham Wardana mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya Saksi-saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Tengan Nomor 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan karena menjual narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 15,06 (lima belas koma enam) gram, 110 (seratus sepuluh) butir pil warna pink berat bersih 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram negative narkotika, 3 (tiga) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib pada saat Para Terdakwa sedang beradi di rumah dilantai 2 yang terletak di Jalan Tengan Nomor 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, kemudian datang Saksi-saksi (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) masuk ke dalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sebelumnya melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh Saksi-saksi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-saksi menemukan barang bukti dari atas meja di dalam kamar Terdakwa 1 Ilham Wardana, setelah ditanyai Terdakwa 1 Ilham Wardana mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang mana Terdakwa 3 Parko sering membantu Terdakwa 1 Ilham Wardana jika ada yang membeli sabu kepada Terdakwa 1, sedangkan Terdakwa 2 Fauzi Ramadhan adalah orang suruhan Denok (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menitipkan sabu kepada Terdakwa 1 Ilham Wardana untuk dijualkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi-saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 15,06 (lima belas koma enam) gram;

- 110 (seratus sepuluh) butir pil negative narkotika berat bersih 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram;
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 4697/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 15,06 (lima belas koma nol enam) gram milik terdakwa An. ILHAM WARDANA, FAUZI RAMADHAN dan PARKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 110 (seratus sepuluh) butir tablet berwarna merah dengan berat netto 25,31 (dua puluh lima koma tiga satu) gram milik terdakwa An. ILHAM WARDANA, FAUZI RAMADHAN dan PARKO adalah benar tidak mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Hengky Ariandi Gultom bersama Saksi Roy Naca Sembiring dan tim masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Tengan Nomor 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan karena menjual narkotika jenis sabu;

2. Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 15,06 (lima belas koma enam) gram, 110 (seratus sepuluh) butir pil warna pink berat bersih 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram negative narkotika, 3 (tiga) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

3. Bahwa awalnya Saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana narkotika di Jalan Tengan Nomor 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib Saksi-saksi melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan dengan masuk ke dalam rumah pada alamat yang dimaksud dan melihat Para Terdakwa yang sedang duduk-duduk di lantai dua rumah tersebut;

4. Bahwa kemudian Saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sebelumnya melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh Saksi-saksi, setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-saksi menemukan barang bukti dari atas meja di dalam kamar Terdakwa 1 Ilham Wardana, setelah ditanyai Terdakwa 1 Ilham Wardana mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

5. Bahwa Terdakwa 3 Parko sering membantu Terdakwa 1 Ilham Wardana jika ada yang membeli sabu kepada Terdakwa 1, sedangkan Terdakwa 2 Fauzi Ramadhan adalah orang suruhan Denok (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menitipkan sabu kepada Terdakwa 1 Ilham Wardana untuk dijualkan;

6. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 4697/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 15,06 (lima belas koma nol enam) gram milik terdakwa An. ILHAM WARDANA, FAUZI RAMADHAN dan PARKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 110 (seratus sepuluh) butir tablet berwarna merah dengan berat netto 25,31 (dua puluh lima koma tiga satu) gram milik terdakwa An. ILHAM WARDANA, FAUZI RAMADHAN dan PARKO adalah benar tidak mengandung Narkotika;

7. Bahwa selanjutnya Saksi-saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama Ilham Wardana, Fauzi Ramadhan dan Parko dan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Para Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Para Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terpenuhinya unsu-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan ”tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.(Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa bahwa Saksi Hengky Ariandi Gultom bersama Saksi Roy Naca Sembiring dan tim masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Tengan Nomor 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan karena menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 15,06 (lima belas koma enam) gram, 110 (seratus sepuluh) butir pil warna pink berat bersih 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram negative narkotika, 3 (tiga) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana narkotika di Jalan Tengan Nomor 20 Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib Saksi-saksi melakukan penyelidikan ketempat yang dimaksud dan melakukan penggerebekan dengan masuk ke dalam rumah pada alamat yang dimaksud dan melihat Para Terdakwa yang sedang duduk-duduk di lantai dua rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sebelumnya melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh Saksi-saksi, setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-saksi menemukan barang bukti dari atas meja di dalam kamar Terdakwa 1 Ilham Wardana, setelah ditanyai Terdakwa 1 Ilham Wardana mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 Parko sering membantu Terdakwa 1 Ilham Wardana jika ada yang membeli sabu kepada Terdakwa 1, sedangkan Terdakwa 2 Fauzi Ramadhan adalah orang suruhan Denok (belum tertangkap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan masuk dalam daftar pencarian orang) untuk menitipkan sabu kepada Terdakwa 1 Ilham Wardana untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 4697/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 15,06 (lima belas koma nol enam) gram milik terdakwa An. ILHAM WARDANA, FAUZI RAMADHAN dan PARKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 110 (seratus sepuluh) butir tablet berwarna merah dengan berat netto 25,31 (dua puluh lima koma tiga satu) gram milik terdakwa An. ILHAM WARDANA, FAUZI RAMADHAN dan PARKO adalah benar tidak mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa yang menjual sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I dengan cara Terdakwa 2 Fauzi Ramadhan menerima dari Denok dan menyerahkannya kepada Terdakwa 1 Ilham Wardana kemudian Terdakwa 3 Parko membantu Terdakwa 1 Ilham Wardana untuk menyerahkan kepada calon pembeli yang memesan, merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ”tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti menjual sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I dengan cara Terdakwa 2 Fauzi Ramadhan menerima dari Denok dan menyerahkannya kepada Terdakwa 1 Ilham Wardana kemudian Terdakwa 3 Parko membantu Terdakwa 1 Ilham Wardana untuk menyerahkan kepada calon pembeli yang memesan kepada Terdakwa 1, tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 4697/NNF/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 15,06 (lima belas koma nol enam) gram milik terdakwa An. ILHAM WARDANA, FAUZI RAMADHAN dan PARKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 110 (seratus sepuluh) butir tablet berwarna merah dengan berat netto 25,31 (dua puluh lima koma tiga satu) gram milik terdakwa An. ILHAM WARDANA, FAUZI RAMADHAN dan PARKO adalah benar tidak mengandung Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Para Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindakan sebagai orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan Narkotika Golongan I karena Para Terdakwa akan menerima upah setelah narkotika jenis sabu tersebut sampai kepada pembeli, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 15,06 (lima belas koma enam) gram, 110 (seratus sepuluh) butir pil negative narkotika berat bersih 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram, 3 (tiga) buah timbangan elektrik dan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak jiwa dan mental orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa 1 Ilham Wardana, Terdakwa 2 Fauzi Ramadhan, Terdakwa 3 Parko tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak sebagai orang yang menjual Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 15,06 (lima belas koma enam) gram;
- 110 (seratus sepuluh) butir pil negative narkotika berat bersih 25,31 (dua puluh lima koma tiga puluh satu) gram;
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. dan Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enike Hertika Purba,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Muhammad Rizqi Darmawan,S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang menghadap sendiri melalui persidangan elektronik dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	Dahlia Panjaitan, S.H.
Phillip M. Soentpiet, S.H.	

Panitera Pengganti,

Enike Hertika Purba,S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)